ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE NAYARIT, POR EL QUE SE DECLARA COMO DÍA INHÁBIL EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS.

ANTECEDENTES

I. El Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit fue creado mediante reforma constitucional de fecha dieciocho de octubre del dos mil dieciséis, y su Ley Reglamentaria se expidió el día veintiuno de diciembre del dos mil dieciséis, comenzando sus funciones jurisdiccionales el cuatro de enero de dos mil diecisiete.

II. Posteriormente, con base a las últimas reformas que fueron publicadas, la primera de ellas el uno de diciembre de dos mil veintidós, mediante la cual se modificó el artículo 103 de la Constitución Local, y la segunda publicada el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en la que se emitió la nueva Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit.

III. En las citadas reformas, quedo contemplado que este Tribunal funcionaría en Pleno integrado por cinco magistraturas, así como con tres Salas Unitarias Administrativas, una Sala Unitaria Especializada y una Sala Colegiada de Recursos.

IV. Derivado de lo anterior, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, emitió el Acuerdo General **TJAN-P-001/2023**, en el cual, se habilitaron las Salas Colegiadas Administrativas para que continuaran con el conocimiento, trámite y resolución de los asuntos de su competencia, lo anterior, hasta en tanto las Salas Unitarias Administrativas y la Sala Colegiada de Recursos quedaran debidamente integradas.

V. En seguimiento a lo señalado, el día veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó el diverso Acuerdo General **TJAN-P-002/2023**, en el que se determinó el inicio formal de funciones de las Salas Unitarias Administrativas y la Sala Colegiada de Recursos y, a su vez, se extinguieron la Primera y Segunda Sala Colegiada Administrativa, ello, con motivo del multicitado Decreto publicado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés.

VI. Ahora, atendiendo a la naturaleza el presente Acuerdo, es dable precisar que, el artículo 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, dispone que el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, es un órgano jurisdiccional con autonomía administrativa y presupuestaria para emitir sus fallos y con jurisdicción plena.

VII. De esta manera, corresponde al Pleno como máximo órgano de esta Institución, la aprobación y expedición del calendario de labores del Tribunal, que se instrumentará cada año, el cual incluirá dos periodos vacacionales de diez días hábiles cada uno y **el señalamiento de los días inhábiles.**

VIII. Al respecto, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, establece que, dicho Calendario una vez aprobado, deberá ser publicado en el mes de diciembre, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, para los efectos legales correspondientes.

IX. En cumplimiento a lo anterior, el día 18 de diciembre del dos mil veinticinco, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, el Calendario y Horario Oficial de Labores para el ejercicio 2026.

X. Por su parte, los artículos 9 y 17 fracciones VI, VII y XIII del Reglamento Interior del Tribunal, otorgan al Pleno facultades para aprobar las propuestas de modificación al Calendario Oficial de Labores, según las necesidades del servicio.

XI. En ese sentido, los integrantes del Pleno, en uso de sus atribuciones conferidas en los referidos numerales, ponen a consideración del citado órgano colegiado, la propuesta para declarar como día inhábil

el catorce de septiembre de dos mil veintiséis, de conformidad con las siguientes consideraciones:

C O N S I D E R A N D O S

I. Naturaleza y funciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit.

De conformidad con el artículo 2° de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, dispone que es un órgano jurisdiccional constitucionalmente autónomo, dotado de plena jurisdicción, para hacer cumplir sus resoluciones en todo el Territorio del Estado.

Asimismo, la citada disposición legal establece que el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, además de ejercer la jurisdicción Administrativa en el Estado, en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la Ley Orgánica del Tribunal, formará parte del Sistema Local Anticorrupción y estará sujeto a las bases establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al presente ordenamiento.

II. Integración del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa.

Que, derivado de las recientes reformas realizadas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicada el pasado dos de diciembre de dos mil veintidós, así como la publicada el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se expide la nueva Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, actualmente el Tribunal se encuentra conformado por cinco magistraturas.

En este sentido, es importante destacar que dicha integración contempla que este Tribunal funcionará en Pleno, con tres Salas Unitarias Administrativas, conformadas por un Magistrado Numerario cada una, una Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, integrada por un Magistrado Numerario, así como una Sala Colegiada de Recursos conformada por tres magistrados.

Finalmente, lo precisado en el párrafo que antecede quedó materializado en los Acuerdos Generales TJAN-P-002/2023, TJAN-P-003/2023, y TJAN-P-004/2023, en los cuales, se fijaron las bases y se establecieron las directrices para la nueva conformación del Tribunal, ello, con base a los lineamientos que se fijaron en la multicitada reforma constitucional y reglamentaria.

III. Facultades del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4, fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, el Pleno es el órgano colegiado integrado por **Magistradas y Magistrados numerarios**, quienes, para la toma de sus decisiones, se pronunciarán por unanimidad o mayoría de votos.

Asimismo, dicho órgano de gobierno, tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y buen funcionamiento de la actuación jurisdiccional en el Tribunal, por lo cual, cuenta con diversas facultades tendentes a garantizar la correcta impartición de justicia en materia administrativa.

En correlación con lo anterior, conviene citar lo contenido en el artículo 27, fracción XIV de la indicada Ley Orgánica, en donde se dispone que el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, cuenta con la atribución para:

> *"Expedir, modificar o abrogar los reglamentos, acuerdos y acuerdos generales en las materias de su competencia, incluidos aquéllos que regulen las funciones, atribuciones y responsabilidades de los integrantes del Pleno, las Salas y del personal adscrito al Tribunal;"*

En el mismo sentido, la fracción XXV, del artículo 27 de la Ley Orgánica, se establece que, corresponderá a dicho órgano colegiado, lo siguiente:

"Aprobar y expedir el calendario laboral del Tribunal para el año siguiente, el cual incluirá dos periodos vacacionales de diez días hábiles cada uno, y el señalamiento de los días inhábiles, debiendo ser publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, en el mes de diciembre;"

Asimismo, los artículos 9 y 17 fracciones VI, VII y XIII, del Reglamento Interior del Tribunal, los cuales señalan:

"...Artículo 9. Calendario oficial de labores. Durante el mes de diciembre, el Pleno aprobará el calendario oficial de labores del ejercicio siguiente, mismo que deberá publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado y en la página web del Tribunal para su debida validez y observancia, el cual, podrá modificarse según las necesidades del servicio..."

Artículo 17. Facultades y obligaciones del Pleno. "Además de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica, el Pleno tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

VI. Aprobar las propuestas de modificación al calendario oficial de labores del Tribunal;
VII. Aprobar los acuerdos que se requieran para el buen funcionamiento del Tribunal;
XIII. Modificar en caso de ser necesario, el calendario oficial de labores del Tribunal;

De los dispositivos normativos antes descritos, se dispone que el Pleno de este Tribunal cuenta con las atribuciones para modificar el Calendario Oficial de Labores cuando las necesidades del servicio así lo requieran, así como para emitir los acuerdos necesarios para garantizar el debido funcionamiento de las actividades jurisdiccionales y administrativas que se desarrollan por parte de esta autoridad.

IV. De la declaración como día inhábil, el catorce de septiembre de dos mil veintiséis.

Como quedo precisado, el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, es un órgano jurisdiccional constitucionalmente autónomo, el cual, entre sus funciones se encuentra la de ejercer la jurisdicción administrativa en el Estado, en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la Ley Orgánica del Tribunal, y demás disposiciones aplicables, además, forma parte del Sistema Local Anticorrupción y está sujeto a las bases establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En este sentido, para el otorgamiento de los servicios jurisdiccionales encomendados, se dispuso conforme el artículo 6° de la Ley Orgánica del Tribunal, lo siguiente:

> *"**Artículo 6.** Días laborales. El Tribunal funcionará todos los días del año a excepción de los sábados, domingos y días de descanso obligatorio. En aquellos*

casos en que la ley de la materia refiera plazos y términos diferentes se atenderá a éstos."

Por su parte, el horario establecido para las labores que realiza la Oficialía del Tribunal, se encuentra establecido en el artículo 11 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos, mismo que dispone lo siguiente:

*"**ARTÍCULO 11.-** Las promociones y actuaciones se efectuarán en días y horas hábiles. Son horas hábiles las comprendidas entre las 08:00 y las 20:00. Son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados, domingos y aquellos que se señalen en el calendario oficial correspondiente, que deberá publicarse, en el mes de diciembre del ejercicio anterior, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit o en la Gaceta Municipal cuando se trate del calendario municipal, así como los que extraordinariamente determine el Tribunal por acuerdo expreso que se hará público.*

La existencia de personal de guardia no habilita los días ya señalados como inhábiles."

Ahora bien, tal como se asentó en apartados anteriores, corresponde al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, la expedición y aprobación del Calendario Oficial de Labores, el cual deberá contener los días que sean declarados como inhábiles, así como los periodos vacacionales correspondiente.

En los mismos términos, los artículos 9 y 17 fracciones VI, VII y XIII, del Reglamento Interior del Tribunal, facultan al Pleno para llevar a cabo las

modificaciones al Calendario Oficial de Labores del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, cuando las circunstancias institucionales y las necesidades del servicio así lo requieran.

En ese sentido, y con base en las disposiciones reglamentarias analizadas, las Magistradas y Magistrados integrantes de este Pleno, proponen que se lleve a cabo una modificación al Calendario Oficial de Labores, para que sea declarado como día inhábil el lunes catorce de septiembre de dos mil veintiséis.

Lo anterior, en razón de que durante dicho periodo se desarrollan diversas actividades cívicas, culturales y sociales encaminadas a conmemorar los hechos históricos que dieron origen a nuestra vida independiente, así como a fortalecer los valores de identidad, pertenencia y cohesión social.

En ese contexto, las celebraciones patrias constituyen no sólo una manifestación de carácter conmemorativo, sino también un espacio para preservar y transmitir las tradiciones y expresiones culturales que forman parte de nuestra identidad histórica y nacional, contribuyendo al fortalecimiento de la convivencia social y de los valores cívicos que identifican a la sociedad mexicana.

La anterior medida, permite integrar un periodo uniforme de suspensión de actividades, evitando una jornada aislada cuya eficacia jurisdiccional y administrativa resultaría limitada por la inmediata interrupción de actividades durante los días quince y dieciséis de septiembre.

Asimismo, es preciso señalar que el referido día que se propone como inhábil, se encuentra comprendido dentro del periodo en que tienen lugar las conmemoraciones relativas a la Independencia de nuestro país, acontecimiento de especial relevancia histórica y cívica para la nación, permitiendo preservar las tradiciones en México, no solo como parte de la identidad histórica, sino también, como una oportunidad de fomentar el bienestar de los servidores públicos que laboran en este órgano jurisdiccional, para propiciar espacios de reflexión y descanso, que impacten positivamente en la productividad y clima laboral, dentro de esta Institución.

Además, la anterior propuesta no genera afectación a los derechos procesales de los justiciables, toda vez que la suspensión será con efectos de carácter general, ya que no correrán los términos y plazos legales, los cuales continuarán su curso, conforme al calendario de labores aprobado para el presente ejercicio.

Por tanto, con base a las anteriores consideraciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, con relación al 27, fracciones XIV y XXV, de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, así como el diverso 9, y 17 fracciones VI, VII y XIII del Reglamento Interior, este H. Pleno:

A C U E R D A

Primero. Se aprueba declarar como día inhábil el lunes catorce de septiembre de dos mil veintiséis, por lo que no correrán términos ni plazos procesales, lo anterior en los términos precisados en el considerando IV del presente Acuerdo.

Segundo. Publíquense los puntos resolutivos del presente acuerdo, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, así como de manera íntegra, en la página de internet del Tribunal de Justicia Administrativa, para que surta los efectos correspondientes.

Tercero. El presente Acuerdo, tendrá vigencia a partir de su aprobación por el Pleno.

Así lo acordó el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, integrado por la Magistrada Maestra Irma Carmina Cortés Hernández, Magistrada Doctora Sairi Lizbeth Serrano Morán, Magistrados Maestro Raymundo García Chávez, Magistrado Licenciado Juan Manuel Ochoa Sánchez y el Magistrado Licenciado Jorge Luis Mercado Zamora, aprobado

por unanimidad de votos en la **Octava Sesión Ordinaria Administrativa**, celebrada el día treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis. - Firman la Magistrada **Maestra Irma Carmina Cortés Hernández**, Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, ante la fe de la **Secretaria General de Acuerdos del Pleno Maestra Juana Olivia Amador Barajas,** quien autoriza y da fe.